

1500047-54.2022.8.26.0348

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Extorsão

Magistrado: Paulo Antonio Canali Campanella

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/07/2022

... da liberdade. Absolvição quanto ao delito de roubo majorado. Insurgência ministerial. Pleito de condenação nos termos da denúncia. Acolhimento. Conduta do acusado de subtrair, mediante grave ameaça e concurso de agentes, o veículo, dinheiro e aliança, subsume-se ao crime de roubo. Além disso, em posse dos cartões bancários do ofendido, exigiu o fornecimento das ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

2ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Mauá - SP - cep 09371-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500047-54.2022.8.26.0348 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500047-54.2022.8.26.0348

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Extorsão

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALANCLEY LAKANNA DAS GRAÇAS TRINDADE e outros

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Antonio Canali Campanella

Vistos.

ALANCLEY LAKANNA DAS GRAÇAS TRINDADE, EVERTON BATISTA FIORENTINO, MATHEUS MACHADO DA SILVA SANTANA e MATHEUS MATOS ALMEIDA foram denunciados por incursão no § 1º do art. 159, por três vezes (vítimas Alpha, Beta e Ômega), na forma do art. 70, e no inciso II do § 2º e no § 2º-A, ambos do art. 157, por três vezes (vítimas Alpha, Beta e Ômega), na forma do artigo 70, todos do Código Penal, ambos em concurso material.

Narra a inicial acusatória que no dia 22 de dezembro de 2021, por volta das 12h40min, na Rua João Varin, 162, Vila Assis Brasil, nesta cidade de Mauá, os acusados, em unidade de desígnios, agindo como quadrilha juntamente com outros indivíduos ainda não identificados, sequestraram as vítimas protegidas Alpha, Beta e Ômega com o fim de obter, em proveito comum, vantagem.

Consta ainda que, logo após a referida ação, os denunciados em concurso de agentes e unidade de desígnios entre si, com terceiros ainda não identificados, com emprego

de grave ameaça, consubstanciada no emprego de arma de fogo em face das vítimas protegidas Alpha, Beta e Ômega, subtraíram o veículo CHEV/SPIN .8L MT LT, placas FHQ2017, bem como o aparelho celular Samsung, S10, IMEI 354624105900848, pertencentes à primeira vítima, bem como uma mochila, um fone de ouvido Apple, um relógio e um notebook, pertencente à segunda vítima, e cartões de crédito bancários de ambas as vítimas.

Recebida a denúncia (fls. 163-7), os réus foram citados (fls. 272, 274, 294 e 344) e apresentaram respostas à acusação.

Durante a instrução, as testemunhas arroladas pelas partes foram devidamente inquiridas. Por fim, interrogou-se os réus.

Em memoriais finais, o Ministério Público requer a procedência da ação penal, enquanto a Defesa, em apertada síntese, busca a absolvição, ante a insuficiência de provas, ou, ao menos, a desclassificação do crime sequestro para o crime de extorsão, o reconhecimento de crime único de extorsão mediante sequestro, a exclusão da qualificadora prevista no § 1º do art. 159 do Código Penal, a aplicação da pena nos patamares mínimos, afastando-se a causa de aumento do emprego, o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos, além da fixação de regime penitenciário inicial semiaberto.

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

Procede em parte a acusação.

Comprovou-se a materialidade pelos boletins de ocorrência (fl. 04-3), autos de exibição e apreensão (fls. 35-6, 48-9, 52 e 58), laudo papiloscópico (fls. 62-72), autos de reconhecimento fotográfico (fls. 78-9, 83-4 e 88-9), autos de reconhecimento pessoal (fls. 77, 82 e 87), autos de reconhecimento do veículo usado no roubo (fls. 80, 85 e 90), relatórios de investigação (fls. 12-24 e 89-105 da cautelar de prisão temporária e busca e apreensão nº 1500050-09.2022 e fls. 13-6 da cautelar de prisão temporária e busca e apreensão nº 1500669-36.2022), além da prova oral colhida.

Evidente a autoria.

Interrogados, sob o contraditório, os réus negaram a participação nos delitos.

Everton afirmou que recebeu dos envolvidos no sequestro uma proposta para fazer compras com os cartões das vítimas, recebendo em troca três bicicletas e alguns tênis. No dia do ocorrido, reuniu-se com estes indivíduos, mas não viu as vítimas, apesar de ter conhecimento de que estavam sequestradas. Após receber os cartões, encontrou Alancley e Matheus e pediu uma carona até o shopping para fazer as compras (mídia digital).

Alancley disse que estava lavando o seu carro com Matheus Machado, quando Everton dirigiu-se até a sua casa e o chamou para acompanhá-lo ao shopping, onde somente Everton fez compras. Negou ter adquirido algum bem naquele dia (mídia digital).

Na mesma linha, Matheus Machado asseverou que estava lavando o carro com Alancley, oportunidade em que Everton chegou e pediu para Alancley levá-lo até o shopping para fazer compras. Em razão disso, acompanhou seus colegas. Pelo que se recorda, somente Everton fez compras. Conhece o corréu Matheus Matos, mas ele não estava com eles naquele dia. Acrescentou ter feito a instalação de um aparelho de som no veículo Fiat/UNO, por isso suas digitais foram encontradas naquele carro (mídia digital).

De seu turno, Matheus Matos informou que apenas fez um serviço de carroto junto com William, retirando duas bicicletas de uma loja e deixando-as na casa de William, sob a contraprestação de R\$ 50,00 reais (mídia digital).

A versão dos réus desafia o bom senso.

As vítimas narraram, em síntese, tanto em solo policial, quanto em juízo, que estavam no interior da van M. Benz, 415 M, placas FHQ 2017, trafegando pela Rua João Varin, altura do nº 162, Vila Assis, em Mauá, oportunidade em que foram seguidas e interceptadas por um veículo Fiat/Uno prata, do qual desembarcaram dois indivíduos, que mediante grave ameaça exercida sob alegação de que portavam armas de fogo sob as vestes, anunciaram o roubo e exigiram que eles permanecessem no veículo de cabeça baixa e olhos fechados. Um dos roubadores assumiu a direção, enquanto o outro rendeu as vítimas no banco de trás. Este indivíduo, a todo momento, ameaçava os ofendidos, bem como foi o responsável por recolher seus pertences. O veículo foi dirigido até uma comunidade do Jardim Santo André, onde foram obrigados a desembarcar. Ato contínuo, um terceiro envolvido, que não estava na van, conduziu-os até um matagal. Durante o trajeto pela comunidade, os indivíduos diziam para permanecerem com a cabeça baixa ou então receberiam "tratamento VIP". Na sequência, um dos autores que estava no veículo compareceu até o matagal com os cartões bancários encontrados nas carteiras subtraídas e exigiu as respectivas senhas, sob ameaça de morte. Foi relatado que a vítima Beta levou um tapa por dizer que não tinha aplicativo de banco instalado no celular, bem como que os criminosos muniram-se de um porrete, ameaçando torturá-los caso não fornecessem as informações corretas. Declinaram que a ação criminosa perdurou cerca de 10 horas, quando então foram libertados em um ponto de ônibus, ressaltando que os criminosos alegaram estar seguindo o coletivo até o momento do desembarque (fls. 28, 76, 81, 86 e mídia digital).

Em solo policial, as vítimas reconheceram Everton como um dos indivíduos que desembarcou do Fia/Uno e entrou na van (fls. 28, 76, 79, 81 e 86), Matheus Machado como o indivíduo que trajava camiseta com a escrita "FATAL", bem como foi responsável por recebê-los na comunidade e conduzi-los até o matagal (fls. 28, 76, 79, 81 e 86) e Matheus Matos como o responsável pela restrição de suas liberdades no matagal (fls. 76, 81 e 86).

Em juízo, as vítimas Beta e Ômega novamente reconheceram os réus Everton, Matheus Matos e Matheus Machado. Beta acrescentou que, enquanto exigiam as senhas do cartões, os criminosos diziam que os libertariam só depois do Natal (mídia digital).

A vítima Alpha reconheceu os réus Everton, Alancley e Matheus Machado. Asseverou que Everton era o mais violento, (sic) "comandava tudo" e foi quem deu o tapa nas costas do seu filho (mídia digital).

Durante a instrução, as vítimas foram uníssonas em afirmar que não viram arma de fogo, mas apenas um volume sob as vestes dos envolvidos, enquanto eram ameaçados de morte (mídia digital).

É da tradicional experiência judicante que a palavra das vítimas nos crimes de roubo deve prestigiar-se, de comum, por sua isenção ordinária. Voto paradigmático do Min. Sorianio de Souza, no egrégio Supremo Tribunal Federal, assentara já que "todos nós, que somos juizes, sabemos disto: não se pode deixar de tomar com muita consideração as declarações da ofendida, desde que sejam verossímeis e minuciosas" (apud Espínola Filho, Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, ed. Rio, 1980, n. 427).

Ressalta-se que a jurisprudência dos Tribunais, em lição tradicional, admite que o reconhecimento refuja ao rigor da regra do referido art. 226, sem perder, com isso,

seu valor de "precioso elemento de prova subsidiária" (RT 176/149 -apud e com abono de Espínola Filho, Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, n. 478, in fine). Sem prejuízo, restou demonstrado que os reconhecimentos realizados na fase administrativa e em juízo observaram o artigo 226 do Código de Processo Penal. Não há qualquer indício de que as vítimas tenham sido induzidas a reconhecer os réus.

Sob o contraditório, o policial civil Daniel esclareceu que foi o responsável por cumprir os mandados de busca e apreensão. Confirmou que, segundo o apurado, os ofendidos foram vítimas de um roubo e ficaram detidos em um matagal por volta de 10h, sob os cuidados de um dos "Matheus", enquanto os demais fizeram compras com seus cartões. O carro usado para fazer as compras e transportar as mercadorias pertencia ao réu Alancley. As diligências tiveram início a partir do veículo usado para arrebataram as vítimas. Depois disso, apuraram que o telefone e o CPF de Alancley foram fornecidos na loja em que os acusados compraram bicicletas. A pessoa que retirou as bicicletas foi ouvido e indicou para quem trabalhava. Na Delegacia, as vítimas reconheceram Matheus Matos e Matheus Machado por foto e Everton pessoalmente. Na residência do réu Alancley, foram localizados bonés, roupas e correntes, adquiridos com os cartões das vítimas (mídia digital).

A prova por meio de depoimento de policiais não é desvaliosa, quanto ao actum a que corresponda, pela só condição profissional das testemunhas. Ao revés, estar-se-ia diante de uma acepção processual de pessoas com apoio em predicado genérico. A jurisprudência dos Tribunais é firme no sentido de que não é causa simpliciter de menor credibilidade a circunstância de uma testemunha ser policial. Nesse sentido, por sinal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF-HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846).

Ao final da instrução, comprovou-se a participação dos réus Everton, Matheus Matos e Matheus Machado, reconhecidos pelas vítimas em todas as oportunidades em que foram submetidos ao reconhecimento, notadamente como os agentes que arrebataram os ofendidos, conduziram-nos até o matagal e restringiram suas liberdades.

No tocante ao réu Alancley, o fato de ser reconhecido - com certa dúvida - pela vítima Alpha, que também reconheceu um indivíduo estranho aos autos em audiência em nada infirma a prova acusativa. Isso porque, segundo o apurado, ele não teve contato direto com os ofendidos, mas foi o responsável por conduzir seus comparsas até os shoppings da região para fazerem compras com os cartões e senhas das vítimas, garantindo o sucesso da empreitada criminoso e o exaurimento do crime.

Além disso, necessário destacar as diligências realizadas pela equipe de investigação, que contribuíram para a elucidação da autoria delitiva. Veja-se:

Após a prática delitiva, ao verificar seus extratos bancários, as vítimas observaram as compras feitas com os seus cartões (fls. 116-8), dentre elas uma compra na loja Extreme Bike e outra na loja Centauro, situada no interior do Shopping Aricanduva, onde os investigadores de polícia obtiveram as imagens de monitoramento.

Especificamente na loja Extreme Bike foi possível visualizar dois indivíduos

comprando no local (fotografia de fl. 116 - que posteriormente foram identificados como Everton e Matheus Machado - fl. 129). Ainda, os investigadores tiveram acesso ao recibo da venda das bicicletas, em que foi fornecido o nome de Alan Trindade e o telefone (11) 95871-8330 (fl. 117).

Em contato com a operadora TIM, descobriram que referida linha pertencia ao réu Alancley Lakanna das Graças Trindade (fl. 118).

Após o deferimento de sua prisão temporária, Alancley foi ouvido e, de forma diversa do que foi dito em juízo, informou que no dia 22 de dezembro de 2021, por volta das 09 horas, acompanhou Everton e "Matheus" - não declinou qual Matheus era, mas após as investigações logrou-se apurar que seria Matheus Machado - em três shoppings, onde ambos realizaram diversas compras. Acrescentou que Everton lhe deu um tênis, abasteceu seu veículo, bem como usou seus dados para comprar as bicicletas. Na ocasião também negou ter ciência de que os cartões pertenciam a vítimas sequestradas (fls. 41-2).

Os investigadores apuraram, ainda, que as bicicletas adquiridas em nome de Alancley foram retiradas pelo condutor do veículo GM/Montana, placas CZD6575 (fl. 118), identificado como sendo William, que na data em questão estava acompanhado de uma pessoa não identificada (foto de fl. 118).

William, em suas declarações extrajudiciais, disse, em síntese, ter feito um serviço de carreto para "Dudu" (reconhecido por ele como sendo o réu Everton). No dia em questão, foi até a loja na companhia de um indivíduo de vulgo "Pig" e depois de pegar as bicicletas deixaram-nas com "Dudu". William indicou a residência de "Dudu" (fls. 37-8).

Não há indícios mínimos de que "Pig" seria o corréu Matheus Matos, refutando-se suas alegações em juízo. Além disso, contraditória a versão judicial deste réu, já que as bicicletas, segundo William, não foram deixadas em sua casa, mas na casa de Everton.

Após a delação de William, os investigadores dirigiram-se até a residência de Everton, vulgo "Dudu", oportunidade em que ele admitiu ser um dos autores do delito e indicou onde estavam as roupas, bonés, tênis e as bicicletas adquiridas com os cartões bancários das vítimas.

Everton, de forma totalmente diversa do narrado em juízo, afirmou à d. Autoridade Policial que (sic) "o veículo Fiat/Uno, placas BQJ-5972 lhe pertencia e que no dia 22 de dezembro de 2021, saíram com outros dois indivíduos, os quais o declarante não sabe declinar nome ou vulgo, para praticarem um roubo de um veículo de grande porte. Alega que ao trafegarem por este município de Mauá, avistaram um carro para subtraírem, sendo certo que o declarante e outro indivíduo desembarcaram e realizaram a abordagem. Em seguida, o outro indivíduo assumiu a condução do veículo da vítima e dirigiram-se até as imediações do local onde residem. Lá chegando, este indivíduo que praticou a abordagem em companhia do declarante, levou as vítimas até um matagal, onde ficou restringindo a liberdade das vítimas, enquanto o declarante, o suspeito ALANCLEY e o "MENOR", foram em três Shoppings diferentes, para comprarem, com o cartão bancário da vítima, diversas roupas, tênis, bonés e perfumes. Afirma ainda que, dirigiram-se até uma loja de bicicleta, onde o declarante comprou, utilizando o cartão bancário da vítima, três bicicletas, tendo fornecido os dados cadastrais (Nome e telefone) de ALANCLEY, pois as bicicletas apenas poderiam ser retiradas no dia seguinte" (fls. 43-4).

Nas residências de Everton e Alancley foram apreendidos diversos bens produto das compras feitas com os cartões das vítimas (fls. 45-9 deste feito e fls. 106-9 da cautelar de busca e apreensão nº 1500050-09.2022).

Aprofundando ainda mais as investigações, os policiais localizaram o veículo Fiat/Uno, placas BQJ-5972, utilizado para interceptar a van das vítimas (fls. 56-8) e, em perícia papiloscópica, foram identificadas as digitais de Matheus Machado da Silva Santana no retrovisor interno e de Matheus Matos Almeida na janela dianteira direita, lado interno, e na janela traseira esquerda, lado interno (fls. 62-72).

Após o reconhecimento fotográfico das vítimas, os investigadores de polícia concluíram que Matheus Machado seria um dos indivíduos que realizou compras com os cartões dos ofendidos, junto com Alancley e Everton (fl. 129).

Convém pontuar que, durante o deslinde das diligências, os suspeitos Matheus Matos e Matheus Machado evadiram-se de seus domicílios. Apesar disso, em cumprimento aos mandados de busca e apreensão, alguns objetos adquiridos com a prática do crime foram apreendidos na residência de Matheus Machado (fl. 129 deste feito e fls. 180-2 da cautelar de busca e apreensão nº 1500050-09.2022).

Assim, evidente que os crimes foram perpetrados pelos réus, em comparsaria, os quais estavam previamente ajustados, cada qual com uma função específica, organizando-se e dividindo tarefas para a consecução do intento criminoso.

A versão exculpatória dos réus, por sua vez, restou isolada e, como bem observado pelo d. representante do Ministério Público "não é razoável crer-se que, uma organização necessária para sequestro e obtenção dos meios necessários ao locupletamento ilícito não tivesse minimamente pensado exatamente nesse meio de recompensar-se (por meio de saques e compras), tendo ficado essa enorme estrutura a depender da aleatória e boa vontade de sujeitos que magicamente estavam à disposição da quadrilha para a realização de compras no período em que as vítimas estavam em cativeiro" (grifo nosso).

Assim, os reconhecimentos realizados pelas vítimas, em solo policial e sob o contraditório, somados às demais diligências policiais, autorizam o desate condenatório dos denunciados.

Do crime de roubo:

Inegável que os réus praticaram roubo em desfavor dos ofendidos, tendo em vista a subtração do veículo, bem como dos seus telefones, carteiras e demais pertences pessoais.

A majorante do concurso de agentes restou comprovada, notadamente pelo depoimento das vítimas.

Por outro lado, quanto à majorante do emprego de arma de fogo, em que pese ser dispensável sua apreensão (STJ, HC 29.346-SP, DJU 13.10.2003), os ofendidos disseram não ter visto arma de fogo, mas apenas um volume sob as vestes dos envolvidos. Assim, ante a fragilidade da prova produzida, necessário afastar a incidência desta causa de aumento.

Nesses termos, necessária a condenação dos réus pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes.

Do crime de extorsão:

Nota-se que a conduta descrita na denúncia como extorsão mediante sequestro melhor se alinha à descrição típica do § 3º c.c § 1º ambos do art. 158 do Código Penal, tipo penal popularmente conhecido como "sequestro-relâmpago". A extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima diferencia-se da extorsão mediante sequestro, porque, nesta, o resgate é exigido de outras pessoas (familiares em geral), enquanto no sequestro-relâmpago não há essa exigência a

terceiros, mas à própria pessoa sequestrada (ex.: para que forneça a senha).

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

"No art. 159, do Código Penal, crime patrimonial, a vantagem indevida é exigida como condição ou preço do resgate. E é exigida de terceiro distinto do sujeito que sofreu o sequestro ou cárcere privado. Nesse delito, a restrição da liberdade é o meio para a obtenção de vantagem econômica, que é trocada pela libertação da vítima/refém. - Na forma qualificada do delito de extorsão (art. 158, § 3.º, do Código Penal), a obtenção da vantagem indevida depende da colaboração da própria vítima, que é constrangida por meio da restrição da sua liberdade, a fazer, deixar de fazer ou entregar algo. Nesse crime, a restrição da liberdade é meio para constranger o próprio sequestrado a colaborar com a obtenção da vantagem econômica, também não se confundindo com a subtração direta do patrimônio da vítima. - A diferença entre a extorsão qualificada do art. 158, § 3.º, do Código Penal, e a extorsão mediante sequestro do art. 159, do Código Penal, não é relativa ao tempo de duração da restrição de liberdade da vítima. Doutrina e Precedentes" (HC n. 622.604/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021).

"Na espécie, a obtenção da vantagem - saques realizados - configurou o exaurimento do crime. Nesse contexto, o fato de a vítima haver fornecido as senhas de seus cartões bancários e de crédito, depois de haver sido abordada e mantida em seu veículo pelo paciente, sendo ameaçada com o uso de suposta arma de fogo, enquanto o corréu realizava saques em sua conta bancária, caracterizava o crime de extorsão qualificada, o qual não se confundia com a modalidade simples do delito" (AgRg no HC n. 693.380/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021).

No mesmo sentido vem decidindo o e. Tribunal de Justiça de São Paulo em casos análogos:

Apelação. Extorsão mediante restrição da liberdade. Absolvição quanto ao delito de roubo majorado. Insurgência ministerial. Pleito de condenação nos termos da denúncia. Acolhimento. Conduta do acusado de subtrair, mediante grave ameaça e concurso de agentes, o veículo, dinheiro e aliança, subsume-se ao crime de roubo. Além disso, em posse dos cartões bancários do ofendido, exigiu o fornecimento das senhas, efetuando compras, que totalizaram R\$ 3.000,00. Colaboração da vítima que configura o crime de extorsão. Prática, portanto, de dois delitos, em concurso material. Readequação das penas. Negado provimento ao apelo defensivo, provendo-se o recurso ministerial. (TJSP; Apelação Criminal 0089834-34.2018.8.26.0050; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 28ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/09/2019; Data de Registro: 28/09/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. Provas suficientes para a condenação. Declarações da vítima corroborada pelos relatos de testemunhas e policiais militares. Réu reconhecido como autor do fato em audiência. Impossibilidade de desclassificação do crime de extorsão qualificada - sequestro relâmpago - para o de roubo majorado. Figura penal específica. Ofendida que foi coagida a fornecer a senha do cartão bancário aos ladrões, que fizeram compras em diversos estabelecimentos. Pena e regime prisional inalterados. APELO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 0034892-20.2015.8.26.0224; Relator (a): Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/06/2019; Data de Registro: 10/06/2019).

Nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal, não há violação aos princípios

do contraditório e da ampla defesa, porquanto cediço que, no processo penal, o réu se defende dos fatos postos na denúncia e não da classificação feita pelo órgão acusatório. Nesse sentido: STF, STJ, REsp nº 286.277, rel. Min. Fernando Gonçalves, HC nº 8.681, rel. Min. Fernando Gonçalves.

No caso concreto, o grupo criminoso exigiu as senhas dos cartões subtraídos das vítimas, deixaram-nas aproximadamente dez horas com a liberdade restringida em um matagal, a fim de possibilitar a realização de inúmeras compras com os seus cartões bancários, de forma que comprovada a qualificadora do § 3º do art. 158 do Código Penal.

De rigor, também, a incidência da causa de aumento prevista no § 1º do mesmo dispositivo legal, já que o crime foi praticado por mais de duas pessoas. Registre-se ser compatível a aplicação da presente majorante com a qualificadora do § 3º. Nesse sentido:

"Ficou explicitado, na narrativa fática firmada na origem, que o delito de extorsão foi praticado por vários agentes e com o emprego de armas, hipótese em que é aplicável a causa de aumento do art. 158, § 1.º, do Código Penal, a qual é compatível com a forma qualificada da extorsão do art. 158, § 3.º, do Código Penal (REsp n. 1.353.693/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 13/9/2016, DJe 21/9/2016)" (HC n. 622.604/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021).

Do concurso de crimes:

Necessário o reconhecimento do concurso formal entre os três crimes de roubo e entre os três crimes de extorsão, tendo em vista que foram atingidos bens jurídicos de três vítimas, no mesmo contexto. Destacam-se os seguintes julgados:

"O Tribunal a quo decidiu no sentido da jurisprudência do STJ de que praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos" (AgRg no REsp n. 1.853.865/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020).

Apelação - Roubo majorado e extorsão qualificada - Sentença condenatória - Alegação de insuficiência probatória - Não ocorrência - Materialidade e autoria delitivas comprovadas - Pretensão ao reconhecimento de crime único entre roubo e extorsão - Não cabimento - Pretensão ao reconhecimento da continuidade delitiva - Impossibilidade - Crimes de espécies diferentes com desígnios autônomos - Sentença mantida - Recurso não provido. [...] "Com efeito, tem-se demonstrado nos autos que duas vítimas tiveram seus pertences subtraídos, de modo que os acusados praticaram, por duas vezes, o crime de roubo majorado. Ademais, tendo em vista que os delitos de roubo foram praticados mediante uma única conduta e no mesmo contexto fático, corretamente reconhecido o concurso formal e considerando a quantidade de delitos praticados (dois) adequado o aumento na fração de 1/6. Quanto aos delitos de extorsão, igualmente, foram praticados mediante uma única conduta e no mesmo contexto, sendo de rigor o reconhecimento do concurso formal, com aumento na fração de 1/6." [...] (TJSP; Apelação Criminal 0000286-32.2017.8.26.0535; Relator (a): Cláudio Marques; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/05/2019; Data de Registro: 10/05/2019).

Por fim, reconhece-se o concurso material entre os crimes de extorsão e roubo, considerando-se a autonomia das condutas, praticadas com desígnios autônomos. A jurisprudência é dominante nesse sentido:

Os delitos de roubo e extorsão não se confundem, pois nitidamente independentes e praticados com desígnios autônomos. Isso porque a conduta dos réus de subtrair o automóvel não se confunde com a conduta de exigir a senha bancária para saque. (AgRg no REsp 1286540/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 05/02/2016).

"HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO MAJORADA PRATICADOS NAS MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. CONCURSO MATERIAL. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. É clássica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os delitos de roubo e de extorsão praticados mediante condutas autônomas e subsequentes (a) não se qualificam como fato típico único; e (b) por se tratar de crimes de espécies distintas, é inviável o reconhecimento da continuidade delitiva (CP, art. 71). Precedentes. 2. Ordem denegada." (STF - HC 113.900 2ªT. Rel. Min. Teori Zavascki - DJe 19.11.2014);

"Habeas corpus. Penal. Roubo e extorsão qualificados. Artigos 157, §2º, I, II e V e 158, §1º, do Código Penal. Concurso formal. Reconhecimento pretendido. Inadmissibilidade. Subtração violenta de bens. Posterior constrangimento da vítima a fornecer a senha de cartão bancário. Manutenção do ofendido, por várias horas, em poder dos agentes. Pluralidade de condutas e autonomia de desígnios. Inexistência de contexto fático único. Ordem denegada. 1. Tratando-se de duas condutas distintas, praticadas com desígnios autônomos, deve ser reconhecido o concurso material entre roubo qualificado (art. 157, §2º, I, II e V, CP) e extorsão qualificada (art. 158, §1º, CP). 2. Ordem de habeas corpus denegada." (STF - HC: 121.395/DF 1ªT. Rel. Min. Dias Toffoli j. 21.10.2014 - DJe 21.11.2014);

"PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO E EXTORSÃO. CONDUTAS DIVERSAS. CONCURSO MATERIAL. SÚMULA 96/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE, MOTIVOS E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ANTECEDENTES, PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRITÉRIO MERAMENTE MATEMÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. 1. A conduta do agente, consistente em subtrair bens pertencentes à vítima mediante grave ameaça e, ainda, em exigir a entrega do cartão bancário e senha, embora realizada no mesmo contexto, caracteriza, de forma autônoma, os delitos de roubo e de extorsão. Precedentes. [...] 10. Recurso especial parcialmente provido. Habeas corpus concedido de ofício." (STJ Resp n. 1.255.559/DF 6ªT. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior j. 11.06.2013).

Ressalta-se que segundo o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça a "extorsão não é meio necessário para a prática do crime de roubo, tampouco o inverso, razão pela qual resulta inviável a aplicação do princípio da consunção entre os referidos delitos" (STJ, Resp n. 1799010/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe 07/05/2019). Afasta-se, assim, o pleito defensivo para o reconhecimento de crime único.

Dessa forma, comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de roubo e extorsão qualificada, de rigor a condenação.

Dosa-se as penas.

Atento às diretrizes do art. 59 do Código Penal, fixo as penas-bases dos réus Alancley, Matheus Machado e Matheus Matos no mínimo legal, ou seja, 04 anos de reclusão e 10 dias-multa para o crime de roubo e 06 anos de reclusão e 10 dias-multa para o crime de "sequestro relâmpago". Em relação ao réu Everton fixo as bases 1/6 acima do mínimo legal, pelos maus antecedentes (fls. 145 e 209 - 80084-52.2011 - exec. 01), atingindo 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa para o roubo e 07 anos de reclusão e 11 dias-multa para a extorsão.

Na fase intermediária, considerando a bi-reincidência de Everton (fls. 145-6 e 228-9 - procs. 26189-45.2012 e 33412-44.2015 - exec. 2 e 3), uma delas específica quanto ao crime de roubo, inclusive, aumento a pena do roubo em 1/2 e a pena da extorsão qualificada em 1/5, perfazendo, respectivamente, 07 anos de reclusão e 16 dias-multa e 08 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão e 13 dias-multa.

A reincidência específica e a bi-reincidência justificam a incidência de fração de aumento em patamar maior, já que maior o desvalor da conduta. Neste sentido, precedente do e. Superior Tribunal de Justiça:

"A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, e acordo com o princípio da individualização da pena. Tal procedimento envolve profundo exame das condicionantes fáticas, sendo, em regra, vedado revê-lo em sede de habeas corpus. É permitido ao julgador mensurar com discricionariedade o quantum de aumento da pena a ser aplicado, desde que seja observado o princípio do livre convencimento motivado. Na espécie, o julgado é claro em reconhecer a reincidência específica do paciente, fato que justifica o incremento da pena em 1/3 (um terço)" (HC nº 257.571/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 18/02/2014).

As penas de Alancley, Matheus Machado e Matheus Matos permanecem inalteradas nesta etapa.

Na última etapa, majoro as penas dos dois delitos em mais 1/3, pelas causas de aumento do concurso de agentes (inciso II do § 2º do art. 157 e § 1º do art. 158, ambos do Código Penal), perfazendo, no que toca aos réus Alancley, Matheus Machado e Matheus Matos, 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa para o roubo e 08 anos de reclusão e 13 dias-multa para a extorsão, e, com relação ao réu Everton, 09 anos e 04 meses de reclusão e 21 dias-multa para o roubo e 11 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão e 17 dias-multa para a extorsão.

Aplicada a regra do concurso formal - três vítimas tiveram bens roubados e foram extorquidas - aumento a pena dos delitos em mais 1/5, totalizando para os réus Alancley, Matheus Machado e Matheus Matos, 06 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão e 15 dias-multa para o roubo e 09 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão e 15 dias-multa para a extorsão, enquanto para o réu Everton, 11 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão e 25 dias-multa para o roubo e 13 anos, 05 meses e 08 dias de reclusão e 20 dias-multa para a extorsão.

Por fim, aplicada a regra do concurso material entre os delitos de roubo e extorsão, somam-se as penas que totalizam 16 anos reclusão e 30 dias-multa para os réus Alancley, Matheus Machado e Matheus Matos e 24 anos, 07 meses e 20 dias de reclusão e 45 dias-multa para o réu Everton.

O valor de cada dia-multa será o unitário mínimo.

Os acusados deverão iniciar o cumprimento da pena sob o regime inicial fechado, nos termos do art. 33 do Código Penal. Pelo mesmo motivo não se aplica nenhum benefício legal.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR os réus ALANCLEY LAKANNA DAS GRAÇAS TRINDADE, MATHEUS MACHADO DA SILVA SANTANA e MATHEUS MATOS ALMEIDA, qualificados nos autos, à pena de 16 anos de reclusão, sob o regime inicial fechado, e a pagar 30 dias-multa, no unitário mínimo, e o réu EVERTON BATISTA FIORENTINO, qualificado nos autos, à pena de 24 anos, 07 meses e 20 dias de reclusão, sob o regime inicial fechado, e a pagar 45 dias-multa, no unitário mínimo, todos por incursão no § 3º c.c § 1º ambos do art. 158, por três vezes, na forma do art. 70, e no inciso II do § 2º do art. 157, por três vezes, na forma do

artigo 70, todos do Código Penal, em concurso material.

Denego aos réus o apelo em liberdade, mantidos os fundamentos da custódia cautelar.

Com o trânsito em julgado, inscreva-se o nome dos réus no rol dos culpados.

Em relação aos objetos apreendidos, nos termos dos artigos 122 e 123 do Código de Processo Penal e 516 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, aguarde-se eventual provocação do interessado no prazo de 90 dias do trânsito em julgado, desde que comprovada a propriedade. Decorrido o prazo, sem manifestação, determino o perdimento dos bens, para posterior realização de leilão ou, se o caso, destruição.

P.I.C.

Paulo Antonio Canali Campanella - Juiz de Direito
(assinado eletronicamente)

Mauá, 25 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA